CONTRAT DE PARTAGE DE REVENUS

Plateforme de jeux et de paris « Paryaj Paw »
(Roulette américaine, Keno 20/80, Lucky Six, Lucky X)

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

1. [Nom et prénom / raison sociale], [nationalité / forme juridique], titulaire de la pièce d'identité n° [n° CIN/NIF], demeurant à [adresse complète], créateur et propriétaire de la plateforme « Paryaj Paw »,
ci-après dénommé « **le Bénéficiaire** » (la partie qui perçoit la part de revenus) ;

2. [Nom et prénom / raison sociale de l'exploitant], [nationalité / forme juridique], titulaire de la pièce d'identité / du registre de commerce n° [n°], exploitant le point de vente « [nom du point de vente] » sis à [adresse complète],
ci-après dénommé « **l'Exploitant** » (la partie qui exploite la plateforme et verse la part) ;

Ci-après dénommés individuellement « la Partie » et collectivement « les Parties ».

PRÉAMBULE

Le Bénéficiaire a conçu et développé la plateforme de jeux et de paris en ligne et en boutique dénommée « Paryaj Paw », comprenant notamment le serveur applicatif (back-end), la caisse du point de vente, les écrans de tirage (roulette américaine, Keno 20/80, Lucky Six, Lucky X), l'application de bureau Windows, ainsi que les tables de gains et les mécanismes de tirage vérifiables.

L'Exploitant assure l'exploitation commerciale de cette plateforme auprès de la clientèle, au sein de son ou ses points de vente. Les Parties se rapprochent afin de définir la part des revenus revenant au Bénéficiaire et les modalités de son versement.

En conséquence, il a été arrêté et convenu ce qui suit.

ARTICLE 1 — OBJET DU CONTRAT

Le présent contrat a pour objet de fixer la rémunération due au Bénéficiaire au titre de la plateforme « Paryaj Paw », ainsi que les modalités de calcul, de paiement, de contrôle et de durée de cette rémunération.

ARTICLE 2 — DÉFINITIONS

2.1 Produit Brut des Jeux (PBJ). Pour un mois civil donné, le Produit Brut des Jeux désigne le total des mises encaissées auprès des joueurs, tous jeux confondus, diminué du total des gains payés ou dus aux joueurs au titre du même mois. Il correspond au « bénéfice » affiché par le tableau de bord d'administration de la plateforme (mises − gains), avant toute autre charge.

2.2 Mois civil. Période courant du premier au dernier jour d'un même mois du calendrier.

2.3 Rapports de la plateforme. Les états produits par la plateforme (tableau de bord par jour et par jeu, rapport de fin de journée par caisse, exports CSV des tickets et des tours), qui font foi entre les Parties pour le calcul du PBJ.

ARTICLE 3 — RÉMUNÉRATION DU BÉNÉFICIAIRE

3.1 En contrepartie de la mise à disposition et de l'usage de la plateforme « Paryaj Paw », l'Exploitant verse au Bénéficiaire une part mensuelle égale à **dix pour cent (10 %) du Produit Brut des Jeux** de chaque mois civil.

3.2 Cette part est due pendant **vingt-quatre (24) mois civils consécutifs**, à compter de la date de prise d'effet prévue à l'article 9, soit une part cumulée théorique équivalente à **240 %** d'un mois de Produit Brut des Jeux de référence.

3.3 Le choix de la formule « 10 % par mois sur 24 mois » résulte d'une comparaison chiffrée figurant en annexe, laquelle procure au Bénéficiaire un rendement total et un rythme d'encaissement supérieurs à la formule alternative « 5 % par mois sur 36 mois ».

ARTICLE 4 — CALCUL ET MODALITÉS DE PAIEMENT

4.1 Le PBJ de chaque mois est arrêté d'après les rapports de la plateforme, dans les cinq (5) jours suivant la fin du mois concerné.

4.2 La part du Bénéficiaire est payable au plus tard le [10e] jour du mois suivant, en gourdes haïtiennes (HTG).

4.3 Le paiement est effectué par [MonCash / NatCash / virement bancaire / espèces] sur le compte / numéro suivant : [coordonnées de paiement du Bénéficiaire].

4.4 Tout retard de paiement de plus de [7] jours donne lieu, de plein droit et sans mise en demeure, à un intérêt de retard de [2 %] par mois sur la somme due.

ARTICLE 5 — TRANSPARENCE ET CONTRÔLE

5.1 L'Exploitant garantit au Bénéficiaire un accès en consultation au tableau de bord d'administration de la plateforme (rôle de consultation), ainsi que la remise, chaque mois, du rapport de ventes et de gains servant de base au calcul.

5.2 Le Bénéficiaire peut, à ses frais et moyennant un préavis raisonnable, faire vérifier les comptes et les rapports par un tiers de confiance. En cas d'écart supérieur à [5 %] en défaveur du Bénéficiaire, les frais de vérification sont à la charge de l'Exploitant, sans préjudice du paiement du complément dû.

ARTICLE 6 — OBLIGATIONS DE L'EXPLOITANT

- exploiter la plateforme de bonne foi, sans manipuler les tirages, les tables de gains, les rapports ni les paiements ;
- encaisser les mises et payer les gains conformément aux règles de la plateforme ;
- calculer, déclarer et verser ponctuellement la part due au Bénéficiaire ;
- conserver les rapports et les justificatifs pendant toute la durée du contrat et [12] mois après son terme ;
- supporter les charges d'exploitation (personnel, local, électricité, connexion, licences locales, taxes applicables).

ARTICLE 7 — OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE

- mettre la plateforme à la disposition de l'Exploitant pendant toute la durée du contrat ;
- assurer la maintenance corrective et les mises à jour de sécurité raisonnables de la plateforme ;
- préserver la confidentialité des données d'exploitation auxquelles il a accès ;
- ne pas entraver l'exploitation, sauf en cas de manquement grave de l'Exploitant dûment constaté.

ARTICLE 8 — PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

8.1 La plateforme « Paryaj Paw », son code source, ses marques, ses visuels et sa documentation demeurent la propriété exclusive du Bénéficiaire.

8.2 Le présent contrat confère à l'Exploitant un simple droit d'usage, non exclusif et non cessible, limité à la durée du contrat. Il prend fin de plein droit au terme ou à la résiliation du contrat.

ARTICLE 9 — DURÉE ET PRISE D'EFFET

9.1 Le présent contrat prend effet le [date de début] et est conclu pour une durée de vingt-quatre (24) mois.

9.2 Il peut être renouvelé par accord écrit des Parties, aux conditions à convenir au moins [30] jours avant son terme.

ARTICLE 10 — RÉSILIATION

10.1 En cas de manquement grave d'une Partie (notamment défaut de paiement, manipulation des résultats ou des rapports, atteinte à la plateforme), l'autre Partie peut résilier le contrat de plein droit [15] jours après une mise en demeure restée sans effet.

10.2 La résiliation ne dispense pas l'Exploitant du paiement des sommes dues jusqu'à la date d'effet de la résiliation.

ARTICLE 11 — CONFIDENTIALITÉ

Chaque Partie s'engage à garder confidentielles les informations commerciales, techniques et financières de l'autre Partie, pendant la durée du contrat et [deux (2)] ans après son terme.

ARTICLE 12 — FORCE MAJEURE

Aucune Partie n'est responsable d'un manquement dû à un cas de force majeure (catastrophe, coupure prolongée des réseaux, trouble grave à l'ordre public, etc.). La Partie empêchée en informe l'autre sans délai ; au-delà de [30] jours, chaque Partie peut résilier sans indemnité.

ARTICLE 13 — DROIT APPLICABLE ET RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

13.1 Le présent contrat est régi par le droit haïtien.

13.2 Les Parties s'efforcent de régler à l'amiable tout différend. À défaut d'accord dans un délai de [30] jours, le litige est porté devant les tribunaux compétents de [ville].

ARTICLE 14 — DISPOSITIONS DIVERSES

14.1 Le présent contrat et son annexe expriment l'intégralité de l'accord des Parties et remplacent tout accord antérieur sur le même objet.

14.2 Toute modification doit faire l'objet d'un avenant écrit et signé des deux Parties.

14.3 La nullité éventuelle d'une clause n'affecte pas la validité des autres.

Fait à [lieu], le [date], en deux (2) exemplaires originaux, dont un remis à chaque Partie.

Le Bénéficiaire	L'Exploitant
Nom, signature (« lu et approuvé »)	Nom, signature (« lu et approuvé »)

ANNEXE

Comparatif des deux formules de rémunération

Les deux formules envisagées portent sur une part des revenus mensuels (ici, le Produit Brut des Jeux). En supposant un Produit Brut des Jeux mensuel de référence constant, le rendement total nominal est le suivant :

Formule	Taux mensuel	Durée	Total nominal	Rythme
Formule A	5 %	36 mois (3 ans)	180 % d'un mois de référence	plus lent
Formule B (retenue)	10 %	24 mois (2 ans)	240 % d'un mois de référence	plus rapide

Conclusion. La Formule B procure au Bénéficiaire un rendement total supérieur de 60 points (240 % contre 180 %, soit environ un tiers de plus) et un encaissement plus rapide (2 ans au lieu de 3). Compte tenu de la valeur temporelle de l'argent (une somme perçue plus tôt vaut davantage), la Formule B est la plus avantageuse pour le Bénéficiaire et a été retenue à l'article 3. Son seul point d'attention est une charge mensuelle plus élevée pour l'Exploitant ; les Parties reconnaissent l'avoir considérée comme soutenable.

Note : ce comparatif raisonne « toutes choses égales par ailleurs ». Le montant réellement versé chaque mois dépend du Produit Brut des Jeux effectif, qui varie selon l'activité.